

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 371/2533 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วิสูตร ดีเลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288

อาวุธปืนชนิดปากกาที่จำเลยใช้ยิงผู้เสียหาย ลำกล้องปืนมีความยาว 6 นิ้ว หัวปากกาที่เป็นอาวุธปืนกว้างครึ่งนิ้ว มีปุ่มสำหรับจ้ำงขึ้นลำและกดเพื่อยิง มีร่องสปริงเข็มแทงชนวนและเกลียวสำหรับหมุน เข้าออกเพื่อใส่กระสุน มีรูลำกล้องและปากลำกล้องบรรจุกระสุนปืนขนาด .22 เวลาจะยิงต้องดึงสปริงขึ้นไปค้างไว้แล้วกดปุ่มปลดสปริงให้ติด ตัวไปด้นเข็มแทงชนวน ใช้ยิงในระยะใกล้ ๆบรรจุกระสุนได้ที่ละนัด ลักษณะของอาวุธปืนดังกล่าวและการใช้เหมือนอาวุธปืนพก ดังนั้น การที่จำเลยใช้อาวุธปืนนี้บรรจุกระสุนปืนขนาด .22 ยิงผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๘๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๔ ข้อ ๓, ๖, ๗

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๘๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ (ควรจะเป็น ๘ ทวิวรรคแรก, ๗๒ วรรคแรก, ๗๒ ทวิ วรรคสอง) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ข้อ ๓, ๖, ๗ ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก ๑๐ ปี ฐานมีอาวุธปืนจำคุก ๒ ปี ฐานพาอาวุธปืนจำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๑๒ ปี ๖ เดือน คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคง จำคุกจำเลย ๘ ปี ๔ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๘๑ให้จำคุก ๕ ปี ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๑ ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก ๓ ปี ๔ เดือน ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก ๘ เดือน เมื่อรวมโทษทั้งสองกระทงกับโทษในความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเป็นจำคุกจำเลย ๔ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๘๐ หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนชนิดปากกา บรรจุลูกกระสุนขนาด .๒๒ ยิงผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ สามารถรักษาให้หายได้ภายใน ๗ วัน ตามภาพวาดอาวุธปืนที่

พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นตามคำบอกเล่าของจำเลยมีรายละเอียดดังนี้ ลำกล้องปืน มีความยาว ๖ นิ้ว ที่หัวปากกาที่เป็นอาวุธปืนกว้างครึ่งนิ้ว มีที่เหน็บเป็นปากกา มีปุ่ม สำหรับข้างขึ้นลำและกดเพื่อยิงร่อนสปริง และเข็มแทงชนวน เกลียวสำหรับหมุนเข้า ออกเพื่อใส่กระสุนมีรูลำกล้องและปากลำกล้อง เวลาจะยิงจะต้องดึงสปริงขึ้นไปค้าง ไว้แล้วกดปุ่มปลดสปริงให้ติดตัวไปดันเข็มแทงชนวน ใช้อยู่ในระยะใกล้ ทุบบรรจุ กระสุนได้ที่ละนัด เห็นว่า ลักษณะของอาวุธปืนปากกาและลักษณะการใช้อาวุธปืนดังกล่าวเหมือนกับการใช้อาวุธปืนพกทุกประการ จำเลยยืนยันยังหาผู้เสียหายประมาณ ๔ เมตร ในลักษณะเฉียดและกระสุนเฉี่ยวไป ผู้เสียหายจึงได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ ธรรมดา หากกระสุนแล่นไปถูกในทางตรงและถูกอวัยวะสำคัญก็อาจจะเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้ จำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งว่ามีเจตนาเพียงทำร้ายผู้เสียหายการใช้ อาวุธปืนและกระสุนปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิ่งทำร้ายผู้เสียหาย แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของ จำเลยจำเลยย่อมมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามโจทก์ฟ้องศาลอุทธรณ์ พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะปัจจัยที่ใช้ ในการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๑ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๘๐ ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา ๗๘ ลดโทษให้หนึ่งใน สาม คงลงโทษจำคุก ๖ ปี ๘ เดือนเมื่อรวมโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ คงจำคุกจำเลยทั้งสิ้น ๗ ปี ๘ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี)

ศาลอาญา - นายสมคิด ไตรโสรัส

ศาลอุทธรณ์ - นายไสว จันทะศรี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------